

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1942/2531

นายสมภารหรือพาน ปิงโสภา

โจทก์

นายคำพัน อินสอน

ผู้ร้อง

นายยู้ย ดวงตะวัน

จำเลย

นายคำพัน อินสอน ผู้ร้องขัดทรัพย์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนร้องขัดทรัพย์ อันดับ 64)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ยืมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 51,930 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ดังกล่าว โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์สินของจำเลย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนร้องขัดทรัพย์อันดับ 57,56)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์พิพาทระหว่างอุทธรณ์
(สำนวนร้องขัดทรัพย์ อันดับ 46 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายหรือจำหน่าย
ทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายหรือจำหน่าย
ทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ